## 7. Sobre D – Juez: instrucción e información

### Instrucción para el juez o la jueza

**Rol.** Usted es el Juez 2º Administrativo del Circuito de Yopal. Dirige la audiencia inicial del art. 180 del CPACA (la simulación la sitúa en junio de 2015), decreta las pruebas y, en el último bloque, dicta sentencia oral (simulada en julio de 2017: solo puede usar normas y jurisprudencia disponibles hasta esa fecha; en la audiencia de 2015, solo lo anterior a esa fecha).

**Qué recibe.** El esquema de la demanda (lo entrega el apoderado de la demandante), el esquema de la contestación (lo entrega el apoderado de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional), el índice del expediente, el inventario probatorio maestro sin contenido y esta guía.

**Qué produce.** (1) El auto de la audiencia inicial: saneamiento, excepciones, fijación del litigio, conciliación, cautelares y decreto de pruebas. (2) La sentencia oral de cinco minutos. Solo puede usar las pruebas que las partes pidan y usted decrete, o las que decrete de oficio con motivación (art. 213 CPACA). Las piezas están empacadas por identificador en sobres sellados, un juego por grupo; el docente entrega cada una solo contra la fórmula de decreto.

**Información del rol.** Lo que sigue es la información propia del juez: índice del expediente e inventario de todas las piezas con su custodio (sin contenido hasta que las decrete), guion de la audiencia, problemas jurídicos, matriz de decisión y plantilla de sentencia.

### Reglas del juego

Usted no investiga: decide con lo que las partes piden y prueban. Pieza no decretada, pieza que no existe.

Fórmula para pedir una pieza al docente, en voz alta y en el acta: "Se decreta la prueba [ID], pedida por [parte], para acreditar [hecho]; es pertinente, conducente y útil porque [razón]". Sin fórmula no hay entrega.

Máximo dos pruebas de oficio (art. 213 CPACA; arts. 169 y 170 CGP), cada una motivada y sin suplir la carga de una parte.

Tiempo: aviso al minuto y medio, corte a los dos, salvo que el guion dé más.

Toda decisión se motiva en voz alta: norma, prueba, conclusión; y se indica el recurso que procede.

La cliente (el docente) solo habla por su apoderado, salvo que usted decrete su interrogatorio de parte (T-06): máximo dos minutos, porque el docente rota entre los tres grupos; si no puede atender, T-06 se entrega como acta escrita del interrogatorio.

La suspensión del art. 180.6 (hasta diez días para pruebas de las excepciones) dura un minuto en el laboratorio.

Si declara la caducidad, el proceso termina. Si el docente ordena seguir, dicta la sentencia de fondo "como ejercicio" y lo dice expresamente.

**Índice del expediente al iniciar la audiencia**

| Folio | Pieza | Aporta |
|---|---|---|
| 1 | Poderes (adultos y menores representados) | Demandante |
| 2 | Demanda (segundo semestre de 2012): pretensiones, hechos numerados, cuantía estimada, pruebas pedidas por ID | Demandante |
| 3 | Constancia de la Procuraduría 53 Judicial II Administrativa sobre la conciliación extrajudicial (solicitud del 26 de julio de 2012) | Demandante (T-03) |
| 4 | Auto admisorio (finales de 2012) y notificaciones al Ministerio de Defensa, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público (art. 199 CPACA) | Juzgado |
| 5 | Contestación (primer trimestre de 2013): excepciones, pronunciamiento hecho por hecho (cierto, no cierto, no me consta), razones de defensa, pruebas pedidas por ID | Demandada |
| 6 | Traslado de las excepciones y escrito de la demandante (2013) | Juzgado / Demandante |
| 7 | Auto que fija fecha de audiencia inicial (2015; el despacho estuvo represado) | Juzgado |

**Inventario probatorio maestro (sin contenido)**

| ID | Custodio | Pieza | Vía de ingreso |
|---|---|---|---|
| P-01 | Cliente | Registro civil de defunción de Clemente Cárdenas Linares | Aporte con la demanda |
| P-02 | Cliente | Registros civiles de nacimiento de Angie Cárdenas Tarazona y Clemente Tarazona Cruz | Aporte |
| P-03 | Cliente | Registros civiles de la víctima, padres y hermanos; vecinos que declararían sobre la convivencia | Aporte; testimonios |
| P-04 | Cliente (copia del suegro) | Poder del 27 de abril de 2007 para parte civil ante la Justicia Penal Militar y reconocimiento del 3 de julio de 2007 | Aporte |

| ID | Custodio | Pieza | Vía de ingreso |
|---|---|---|---|
| P-05 | Cliente (copia) | Demanda de parte civil del 20 de marzo de 2009 ante la Fiscalía | Aporte |
| P-06 | Cliente (copia) | Demanda de parte civil del 21 de julio de 2010, respuesta del Ministerio de Defensa (septiembre de 2010) y réplica del 19 de octubre de 2010 | Aporte |
| P-07 | Cliente (copia) | Acta de inspección de cadáver, Fiscalía Novena Local de Paz de Ariporo | Aporte o prueba trasladada |
| P-08 | Cliente (copia) | Protocolo de necropsia | Aporte o prueba trasladada |
| P-09 | Cliente (copia parcial) | Soportes de la misión táctica n.º 020 Arcángel 1, informe y radiograma del 6 de abril de 2007, declaraciones de militares | Aporte o prueba trasladada |
| P-10 | Cliente (conocimiento) | Testigos: tendero de La Roja, vecinos, Inspector de Policía de Nunchía, familias de Breiner Pérez y Yeison Barbosa, patrón en ASOPAL | Testimonios (arts. 208 a 222 CGP) |
| P-11 | Cliente | Certificación laboral y de ingresos de ASOPAL | Aporte |
| P-12 | Cliente | Recibos de funeraria y de transporte | Aporte |
| P-13 | Cliente (conocimiento) | Prensa: acusación a los militares (noviembre de 2010); captura del exdirector del DAS Casanare (9 de noviembre de 2011) | Aporte; valor indiciario |
| P-14 | Cliente | Poderes otorgados a otro abogado en 2011 y en mayo de 2012 para la reparación directa | Aporte, solo si el apoderado los pidió a la cliente; o interrogatorio de parte (T-06); relevante para la fecha de conocimiento |

| ID | Custodio | Pieza | Vía de ingreso |
|---|---|---|---|
| P-15 | Cliente | Declaración rendida ante la Personería de Nunchía para el Registro Único de Víctimas (mayo de 2012) | Aporte; relevante para el miedo, las fechas y el descuento de la indemnización administrativa (Ley 1448 de 2011, art. 132; C-099 de 2013) |
| D-01 | Demandada | Orden de operaciones de la misión táctica n.º 020 Arcángel 1 (5 de abril de 2007) | Aporte, exhibición (arts. 265 a 267 CGP) u oficio a la Brigada XVI |
| D-02 | Demandada | Informe de operativo y radiograma del 6 de abril de 2007 | Igual |
| D-03 | Demandada | Expediente del Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar (mayo, septiembre y diciembre de 2007) | Oficio o prueba trasladada |
| D-04 | Demandada | Investigación disciplinaria interna, archivada | Oficio |
| D-05 | Demandada | Informes de inteligencia y supuestos antecedentes de la víctima | Oficio; la entidad responde solo lo que conste |
| D-06 | Demandada | Carpeta de la vinculación del Ministerio de Defensa como tercero civilmente responsable en el proceso penal (2010): demanda de parte civil, respuesta y réplica (copia de la entidad de P-06) | Aporte o exhibición |
| D-07 | Demandada | Acta del Comité de Conciliación del Ministerio de Defensa (julio de 2012) y certificación actualizada de su decisión para la audiencia (art. 180.8 CPACA; Decreto 1716 de 2009) | Aporte en audiencia |
| D-08 | Demandada (Brigada XVI) | Oficio de respuesta sobre incentivos, felicitaciones, permisos y pagos reconocidos al pelotón Delta 4 por los resultados del 6 de abril de 2007 | Oficio pedido por el Ministerio Público o por la actora; la entidad responde con reservas |

| ID | Custodio | Pieza | Vía de ingreso |
|---|---|---|---|
| T-01 | Fiscalía (Unidad de DDHH y DIH) y jueces penales de Yopal | Proceso penal: acusación (noviembre de 2010); absolución del 14 de mayo de 2014; condena del Tribunal Superior de Yopal del 14 de agosto de 2014 | Oficio y prueba trasladada (art. 174 CGP) |
| T-02 | Medicina Legal | Necropsia completa, fotografías, residuos de disparo si se practicó | Oficio |
| T-03 | Procuraduría General de la Nación | Antecedentes disciplinarios de los militares; constancia de la conciliación | Aporte del Ministerio Público; oficio |
| T-04 | Inspecciones de Policía de Hato Corozal y Nunchía | Constancias de la comunicación del 6 de abril de 2007 y de la entrega de cuerpos | Oficio |
| T-05 | Registraduría y notaría | Copias auténticas de los registros civiles | Oficio |
| T-06 | Docente (en el rol de la demandante) | Interrogatorio de parte a Hilda Tarazona Cruz (arts. 198 y 203 CGP); máximo dos minutos o acta escrita | Decreto a petición de la demandada o de oficio; se practica en audiencia |
| T-07 | Tribunal Superior de Yopal, Sala Penal (o juzgado de ejecución de penas) | Constancia de ejecutoria de la condena del 14 de agosto de 2014 (casación inadmitida en el primer semestre de 2016) | Oficio; solo existe en el momento 4 |
| T-08 | Ministerio Público (documentos de dominio público) | Dossier de contexto: declaración de prensa del Relator Especial de la ONU (18 de junio de 2009), informe A/HRC/14/24/Add.2 (2010), Directiva 029 de 2005 y Directiva 300-28 de 2007 | Aporte del Ministerio Público; contexto, no prueba del hecho |
| T-09 | Ministerio Público (documento de tercero) | Ficha anonimizada del CINEP sobre casos de Casanare en 2006 y 2007 | Aporte del Ministerio Público; valor limitado, fuente no oficial |

**Guion de la audiencia inicial (art. 180 CPACA; treinta minutos)**

| Etapa | Min. | Qué hace el juez |
|---|---|---|
| Instalación | 2 | Identifica partes, apoderados y agente del Ministerio Público; revisa poderes y representación de los menores (arts. 53 y 54 CGP; art. 306 C.C.); anuncia el régimen: CPACA y CGP por remisión (art. 306 CPACA). |
| Saneamiento (180.5) | 3 | Competencia y cuantía; notificaciones (art. 199); constancia de conciliación (T-03); vicios de representación (registro de la hija, P-02). Decide si sanea o si es materia de excepción. Evita la inhibición. |
| Excepciones (180.6) | 9 | Traslado oral: demandada 2, demandante 2, Ministerio Público 1; decisión 4. Resuelve previas y mixtas: cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción. Si prospera la caducidad: auto que termina el proceso, apelable en efecto suspensivo (art. 180.6; art. 243.3 CPACA, texto original). La legitimación material puede diferirse a la sentencia. |
| Fijación del litigio (180.7) | 4 | Pregunta hecho por hecho. No controvertido solo lo que ambas partes acepten en los mismos términos. Trampa: aceptar que la víctima "apareció portando armas"; las actas dicen que las armas estaban junto a los cuerpos y "portar" presupone posesión y combate. Fije "junto a los cuerpos se hallaron armas" y deje controvertido si las portaba. No acepte como pacífica "la calidad invocada" si la contestación discute la legitimación del hijo. Enuncie el problema: daño, imputación, legitimación de cada demandante, exoneración, perjuicios. |
| Conciliación (180.8) | 2 | Invita y propone fórmula sin prejuzgar. Pide D-07; su falta no suspende la audiencia. |
| Cautelares (180.9) | 1 | Solo si se pidieron (arts. 229 a 233 CPACA); por ejemplo, orden de conservar los archivos de la operación (art. 230.5). |
| Decreto de pruebas (180.10) | 9 | Peticiones: demandante 2, demandada 2, Ministerio Público 1; decisión 4. Fija la audiencia de pruebas dentro de los cuarenta días. El auto que niega una prueba es apelable en efecto devolutivo (art. 243.9, texto original); el que la decreta no lo es. |

**Estándar para la caducidad.** (i) Fecha del hecho. (ii) Fecha en que los demandantes conocieron o debieron conocer el daño y la participación del Estado, con la pieza que la prueba (la propia demanda, P-04, P-05, P-06, P-14, T-06). (iii) Regla escogida y motivada. (iv) Cómputo: dos años más la suspensión por la solicitud de conciliación (Ley 640 de 2001, art. 21: hasta tres meses). (v) Si la fecha de conocimiento depende de pruebas por practicar, puede diferir la decisión a la sentencia; si es manifiesta, declara por auto.

**Criterios para decretar.** Pertinencia (hechos fijados), conducencia (el estado civil solo se prueba con el registro: Decreto 1260 de 1970, arts. 101 y 105) y utilidad (art. 168 CGP). Prueba trasladada (art. 174 CGP): apreciable sin más formalidades si se practicó a petición de la parte contra la que se aduce o con su audiencia; si no, contradicción aquí; la sentencia penal es documento público (arts. 243 y 257 CGP). Exhibición (arts. 265 a 267 CGP): documento identificado y en poder de quien se pide; la renuencia injustificada hace tener por ciertos los hechos o vale como indicio. Oficios: la parte debe acreditar que pidió el documento por derecho de petición (art. 173 CGP, inciso final). Testimonios: nombre, dirección y hecho de cada testigo; limite los repetitivos. Copias: valen como el original salvo tacha (arts. 244 y 246 CGP).

**Problemas jurídicos en orden**

1. **Competencia y cuantía.** Jueces: reparación directa hasta 500 smlmv (art. 155.6 CPACA); tribunales, más de 500 (art. 152.6); territorio: lugar de los hechos o sede de la entidad, a elección del demandante (art. 156.6). Cuantía: estimación razonada de la pretensión mayor, sin perjuicios morales (art. 157); con varios demandantes se toma la pretensión individual más alta, no la suma. Si la demanda pide sumas por "grave violación de derechos humanos" o por "alteración de las condiciones de existencia", decida cómo las trata para la cuantía.

2. **Procedibilidad y caducidad.** Conciliación extrajudicial (art. 161.1 CPACA; Ley 640 de 2001; Decreto 1716 de 2009). Dos años desde el día siguiente al hecho (art. 136.8 CCA, vigente en 2007, modificado por la Ley 589 de 2000) o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño si prueba que no pudo conocerlo antes (art. 164.2.i CPACA, que recoge la jurisprudencia anterior: Consejo de Estado, Sección Tercera, 11 de mayo de 2000, exp. 12.200, y 2 de marzo de 2006, exp. 15.785). Regla especial: en desaparición forzada corre desde que aparece la víctima o, en su defecto, desde la ejecutoria del fallo penal; discuta si aplica cuando la víctima apareció al día siguiente. Dos líneas vigentes: (a) no opera la caducidad frente a daños por crímenes de lesa humanidad, por integración con los arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana y la Convención de 1968 (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia del 17 de septiembre de 2013, rad. 25000-23-26-000-2012-00537-01 (45.092), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; línea compartida por la Sección Quinta en tutela desde febrero de 2015); (b) la caducidad sí aplica porque el bloque de constitucionalidad no impide reglas internas de acceso a la jurisdicción, aunque el cómputo se flexibiliza desde el conocimiento de la participación estatal (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, providencia del 10 de febrero de 2016, rad. 2015-00934-01 (AG), C.P. Hernán Andrade Rincón). La Subsección B tiene decisiones en ambos sentidos: el 30 de marzo de 2017 (C.P. Ramiro Pazos Guerrero, rad. 25000-23-41-000-2014-01449-01 (AG)) inaplicó la caducidad porque los

hechos "pueden ser calificados objetivamente" como crímenes de lesa humanidad; en otros casos aplica el término. Precedente constitucional: T-352 de 2016 (6 de julio, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), con un caso de Aguazul, Casanare: en ejecuciones extrajudiciales presentadas como combate el término corre desde el día siguiente a la ejecutoria del fallo penal; SU-254 de 2013 (desplazamiento: reinicio del cómputo desde la ejecutoria de esa misma sentencia). Herramientas: confesión por apoderado (arts. 191 y 193 CGP; C-551 de 2016, 12 de octubre, M.P. Jorge Iván Palacio): lo que la demanda afirme sobre cuándo la familia supo que el Ejército intervino puede valer como confesión; prejudicialidad (art. 161.1 CGP, a petición de parte antes de la sentencia; límite de dos años, art. 163); amparo de pobreza (arts. 151 a 154 CGP) frente al argumento de falta de recursos. En la audiencia de junio de 2015 solo puede citar lo anterior a esa fecha; las decisiones de 2016 y 2017 sirven para la sentencia. Pregunta central: ¿desde cuándo pudieron imputar el daño al Estado: 6 de abril de 2007, parte civil de 2007, demandas de 2009 y 2010, acusación de 2010 o condena de 2014?

3. **Legitimación.** Hijo póstumo: presunción de concepción del art. 92 C.C. (legal, no de derecho, desde la C-004 de 1998) frente a un registro inscrito después de la muerte y solo con los apellidos de la madre: ¿basta la presunción o falta prueba de filiación?; subsidio: tercero damnificado. Hija: inconsistencia en el nombre de la madre: ¿indebida representación o defecto saneable? Compañera permanente: Ley 54 de 1990 (arts. 1, 2 y 4, modificada por la Ley 979 de 2005); para perjuicios la convivencia se prueba por cualquier medio (P-03, P-10). Hermanos: presunción de aflicción por el parentesco. Tíos, cuñados y sobrinos: deben probar la relación afectiva; los cuñados son afines.

4. **Daño e imputación.** Const., art. 90; falla del servicio. Quien reporta una muerte "en combate" debe probar el combate y la necesidad y proporcionalidad de la fuerza; carga de la prueba y carga dinámica (art. 167 CGP). La condena penal no vincula al juez administrativo (Consejo de Estado, Sección Tercera, 13 de agosto de 2008, exp. 16.533: la sentencia penal, condenatoria o absolutoria, no hace cosa juzgada en la reparación directa), pero es prueba trasladada y documento público; la absolución de 2014 tampoco vincula. Indicios (arts. 240 a 242 CGP): detención previa por agentes estatales, camuflado, sin documentos, armas "acomodadas", heridas con halo, remisión de la Justicia Penal Militar a la ordinaria en 2007. Exoneración: hecho exclusivo de la víctima (por ejemplo, que huyó de la tropa), legítima defensa, cumplimiento de deber legal. Decida si la demandada probó el combate.

5. **Perjuicios.** Morales: unificación de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2014, exp. 26.251: por muerte, 100 smlmv para el núcleo familiar y primer grado, 50 segundo, 35 tercero, 25 cuarto y 15 terceros damnificados; prueba del estado civil o de la convivencia en los dos primeros niveles y de la relación afectiva en los demás; en graves violaciones puede aumentarse hasta el triple si se prueba mayor intensidad. Lucro cesante (línea reiterada de la Sección): sin prueba del ingreso se presume el salario mínimo de una persona en edad productiva; más 25 % de prestaciones si hubo relación laboral (P-11); menos 25 % de gastos propios; consolidado y futuro con las fórmulas de la Sección y la vida probable; hijos hasta los 25 años; sin acrecimiento. Daño emergente: solo con prueba (P-12). Daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos: exp. 32.988, misma fecha: medidas no

pecuniarias, de oficio o a petición; indemnización excepcional hasta 100 smlmv; absorbe la "alteración de las condiciones de existencia". Daño a la salud (exps. 31.170 y 31.172) solo para lesiones del propio demandante. Perjuicios de la víctima directa: solo a sus herederos. Reparación integral: art. 16 de la Ley 446 de 1998. Indemnización administrativa (Ley 1448 de 2011, art. 132; C-099 de 2013): se descuenta si consta que se pagó (P-15).

6. **Costas.** Art. 188 CPACA y art. 365 CGP: parte vencida (num. 1), solo en la medida en que aparezcan causadas (num. 8); el amparado por pobre no paga costas (art. 154 CGP). Motive la decisión también si declara la caducidad.

**Matriz de decisión**

| Escenario | Qué motivar | Efectos |
|---|---|---|
| Declara la caducidad | Fecha del hecho; fecha y prueba del conocimiento del daño y de la participación estatal; regla escogida y por qué descarta las otras (desaparición forzada, lesa humanidad, T-352 de 2016); cómputo con la suspensión de la conciliación; si hubo imposibilidad material de demandar. | Auto que termina el proceso (art. 180.6); apelación en efecto suspensivo ante el Tribunal Administrativo de Casanare (art. 243.3, texto original); costas según el art. 365 CGP; devolución de anexos. Sentencia de fondo solo si el docente lo ordena. |
| Difiere a la sentencia | Qué prueba falta y por qué la caducidad no es manifiesta. | Sigue la audiencia; la sentencia la resuelve primero. |
| No declara la caducidad | Las mismas fechas y la regla escogida. | Auto no listado en el art. 243: estudie si cabe apelación o solo súplica (art. 180.6, "según el caso"). Orden de fondo: legitimación de cada demandante; daño; imputación y exoneración; perjuicios por rubro y por persona; medidas no pecuniarias; costas; cumplimiento (arts. 192 y 195 CPACA). |

**Plantilla de sentencia oral (cinco minutos, art. 182 CPACA)**

1. **Síntesis (30 s).** "Los demandantes piden declarar responsable a la Nación por la muerte de Clemente Cárdenas Linares el 6 de abril de 2007 en Hato Corozal, reportada como baja en combate. La demandada alega [las excepciones y causales de exoneración que haya propuesto: por ejemplo, caducidad, falta de legitimación, culpa exclusiva de la víctima o legítima defensa]."

2. **Problema jurídico (30 s).** "Debe resolverse si [caducidad / legitimación] y si la muerte es imputable a una falla del servicio o se produjo en un combate que excluye la responsabilidad; en su caso, qué perjuicios y a quién."

3. **Hechos probados (90 s).** Cinco a ocho hechos, cada uno con su pieza: "Con [ID] se prueba que...". Sin pieza decretada no hay hecho.

4. **Análisis (2 min).** Caducidad, si la difirió. Legitimación por grupos. Daño. Imputación: qué dice el Ejército (D-01, D-02), qué dicen necropsia, acta y condena (P-07, P-08, T-01), qué concluye y por qué. Exoneración. Perjuicios: rubro, fuente, cifra o medida.

5. **Decisión (30 s).** "Primero: declarar [probada / no probada] la excepción de... Segundo: declarar [responsable / no responsable] a la Nación... Tercero: condenar a pagar... Cuarto: medidas... Quinto: [sin] costas. Sexto: negar las demás pretensiones. Procede apelación ante el Tribunal Administrativo de Casanare (art. 247 CPACA)."

**Lista de verificación: lo que el juez no puede hacer**

Usar piezas no decretadas ni conocimiento privado del caso.

Decidir con hechos que no están en el expediente ni en la fijación del litigio.

Apoyarse en jurisprudencia o normas posteriores a julio de 2017 (ni, en la audiencia, posteriores a junio de 2015).

Dar por no controvertido lo que una parte no aceptó en esos términos.

Decretar pruebas de oficio sin motivación o para suplir a una parte.

Omitir el traslado al Ministerio Público en cada etapa (art. 303 CPACA).

Decidir sin indicar el recurso que procede.

Nombrar personas reales o salirse del mapa de anonimización.

Fallar fuera de lo pedido (art. 281 CGP), salvo las medidas no pecuniarias que la unificación de 2014 permite de oficio.